

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1411/2530

นายอนุวรรณ วรรณกุล หรือนายอนุ

วัฒน์ วรรณกุล กับพวก

โจทก์

กระทรวงการคลัง

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8

ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้โจทก์มาปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดประจำสัปดาห์ เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายที่จำเลยผู้เป็นนายจ้างจะสั่งได้ จึงเป็นเรื่องการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแรงงาน เมื่อโจทก์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของจำเลยเสียหาย โจทก์ต้องรับผิดชอบจำเลยเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8 (1) โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยต่อศาลแรงงานกลางได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างของโรงงานยาสูบ ๕ ซึ่งเป็นหน่วยงานของจำเลย ผู้บังคับบัญชาได้มีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองไปทำความสะอาดเครื่องบีบกากใบยาซึ่งมีใช้งานในหน้าที่ประจำของโจทก์ทั้งสอง ต่อมาได้เกิดอุบัติเหตุน้ำไหลเข้าไปในห้องแผนกมวนและบรรจุมวน เป็นเหตุให้กระดามวนเสียหาย จำเลยได้มีคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นทำการสอบสวน แล้วมีคำสั่งที่ท.๒๐๐/๒๕๒๘ ให้โจทก์ทั้ง

สองร่วมกันรับผิดชอบในความเสียหายนี้ แต่การสอบสวนเป็นไปโดยมิชอบ เนื่องจากในชั้นแรกคณะกรรมการสอบสวนมิได้สอบสวนโจทก์ทั้งสองในฐานะผู้ถูกกล่าวหาโดยแจ้งว่าสอบสวนในฐานะพยานความจริงโจทก์ทั้งสองมิได้มีส่วนร่วมในเหตุดังกล่าวขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ท.๒๐๐/๒๕๒๘ ซึ่งให้โจทก์ทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบในความเสียหายจำนวน ๖๐,๘๔๗ บาท ๔๒ สตางค์

จำเลยให้การว่าผู้บังคับบัญชาของโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยได้มีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองทำความสะอาดเครื่องปั๊มก้านใบยาในโรงงานยาสูบ ๕ ของจำเลยเมื่อโจทก์ทั้งสองได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อโจทก์ทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบนี้ไม่ใช่คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้องต่อศาลแรงงาน

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ท.๒๐๐/๒๕๒๘ ในส่วนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของจำเลยทั้งสอง

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่าจำเลยอุทธรณ์ว่าคดีนี้มีใช่คดีพิพาทอันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่โจทก์ทั้งสองจะฟ้องคดีต่อศาลแรงงานกลางได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างของโรงงานยาสูบซึ่งเป็นกิจการของจำเลยดังได้วินิจฉัยมาแล้วข้างต้นเมื่อผู้บังคับบัญชาของโจทก์ทั้งสองได้มีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองมาปฏิบัติหน้าที่แม้เป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ก็เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการให้มาปฏิบัติงานให้แก่จำเลยตามสิทธิของนายจ้างที่จะมีคำสั่งได้กรณีจึงเป็นเรื่องของการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างแรงงานโดยชอบและจำเลยก็ยังได้ให้การรับว่าผู้บังคับบัญชาของโจทก์ทั้งสองซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยได้มีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองไปปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาด

สะดวกเครื่องปั้นดินเผาในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๗ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนและตามสัญญาจ้างตามสภาพการจ้างของจำเลยแล้วเมื่อโจทก์ทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของจำเลยเสียหาย โจทก์ทั้งสองจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบจำเลยเช่นนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๘ (๑) ซึ่งโจทก์ทั้งสองมีอำนาจฟ้องจำเลยต่อศาลแรงงานกลางได้

พิพากษายืน.

(มาโนช เพียรสอนอง-จุนท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

ศาลแรงงานกลาง - นายวิชชัย พิทักษ์พล

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ